МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 05 дугаар сарын 14 № 03/15 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, СОЁЛЫН САЙД Ч.НОМИН ТАНАА

Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театрын бүжигчин “Б.Л” нь өмгөөлөгчөөрөө дамжуулан “Ерөнхий балетмейстер “Д.Д” нь бүжгийн зааланд ёс бус зохисгүй үйлдэл, хандлага гарган миний хөхний товчийг чимхэх зэргээр бэлгийн дарамтын шинжтэй үйлдлийг удаа дараа гаргасан, мөн бэлтгэлийн үеэр цохих зэрэг үйлдлийн улмаас миний бие маш их цочирдон өвдөлт, айдас ичгүүрт автагдан, сэтгэл санааны гутралд орсон” гэх гомдлыг Комисст ирүүлснийг хүлээн авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.4, 25.1.6 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Дуурь бүжгийн эрдмийн театрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны болон бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Шалгалтаар тус газрын холбогдох баримт бичигтэй газар дээр нь танилцаж, хуулбарлан авах, дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ганцаарчилсан ярилцлага хийх, холбогдох хүмүүсээс тайлбар, мэдээлэл гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Гомдолд дурдсан бэлгийн дарамтын асуудлыг тодруулах зорилгоор тус театрын бүжгийн бэлтгэлийн заалны камерын 2023 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн биеийн эмзэг хэсэгт хүрсэн гэх үеийн буюу тухайн өдрийн 13 цаг 06 минут 23-26 секундийн бичлэгийг шалгахад заалны үүдний хэсэгт байгаа хүмүүсийн царай танигдахгүй, ерөнхий балетмейстерийн гарын хөдөлгөөнийг тодорхойлон харах боломжгүй, бүрсгэр байна. Комисс авагдсан нотлох баримтыг техникийн түвшинд үнэлэх боломжгүй байгаа ч ажлын байрны бэлгийн дарамтын шинжтэй үйлдэл гарсан байж болзошгүйг үгүйсгээгүй болно.

Иймд театрын захиргаа болон гомдолд холбогдогч талууд камерын бичлэгийг нотлох баримтын түвшинд үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх эрх бүхий байгууллагуудад хандаж, шалгуулах эрх нь нээлттэй байна.

Энэ төрлийн гомдлын практикаас харахад ажлын байрны бэлгийн дарамт нь далд буюу нууц хэлбэрээр үйлдэгддэг тул нотлоход хүндрэлтэй, энэ төрлийн дарамтад өртөгч өөрөө түүнийг илчилсний төлөө аливаа шахалт, заналхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтад өртөх, хамт олны дунд нэр хүндийг нь унагаах зэрэг эрсдэлтэй тулгарах асуудал түгээмэл гарч байна.

15000051

Иймээс гомдол гаргагч “Б.Л” нь цаашид аливаа хэлбэрийн дарамт шахалт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байхад ажил олгогчийн зүгээс онцгой анхаарал хандуулж ажиллах нь зүйтэй байна. Тухайлбал, 2024 оны 01 дүгээр сард балетын бүжигчдээс авсан ур чадварын шалгалтын ажлын хэсэгт гомдолд холбогдогч талыг оролцуулсан нь хүний эрхийн мэдрэмжгүй шийдвэр болсон байна.

Мөн Комиссын зүгээс соёл, урлагийн салбарт хийгдсэн удаа дараагийн хяналт шалгалтын нөхцөл байдлаас харахад ажлын байрны бэлгийн дарамтын шинжтэй зарим үйлдлийг тухайлбал хэн нэгний хүсээгүй байхад бэлгийн шинжтэй онигоо, хошигнол ярих, биеийн эмзэг хэсэгт хүрэх асуудлыг “хэвийн үзэгдэл”, “байх ёстой” гэсэн хандлага, соёл тогтсон байна. Иймд энэ асуудлыг салбарын хэмжээнд анхаарч ялангуяа балет бүжгийн онцлог байдлаас шалтгаалж, бэлтгэл, сургуулилтын үед гарч болох бэлгийн шинжтэй үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор юуг ажлын байрны бэлгийн дарамт гэж үзэх, үзэхгүй байх талаар олон улсын туршлага, жишиг нийцсэн зааварчилгааг боловсруулан гаргаж, мөрдүүлэх нь зүйтэй.

Цаашид ажил мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан энэ төрлийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бэлтгэлийн зааланд камерын тоог нэмэгдүүлэх, дүрсний бичлэгийн төхөөрөмжийн мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журмыг батлан гаргах шаардлагатай байна.

2. Гомдол гаргагч “Б.Л” нь Комисст өгсөн нэмэлт тайлбартаа “... тухайн өдрийн үдээс хойш ерөнхий балетмейстер “Д.Д” миний ар нуруу руу хүчтэй цохиж, ажлын байрны дарамт үйлдсэн” гэх асуудлыг шалгахад бичлэгийн 14 цаг 29 минут 06-09 секундийн бичлэгт ерөнхий балетмейстер “Д.Д” нь гомдол гаргагчийн нуруу тус газарт нь гараараа түлхэж байгаа нь авагдсан байна. Мөн тухайн үйлдлийг харсан талаар уран бүтээлчээс Комисст өгсөн тайлбартаа дурджээ.

Дээрхээс үзэхэд ерөнхий балетмейстерийн гаргасан үйлдэл нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтад заасан хориглосон үйлдлийг зөрчсөн байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театрын захирлын 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/08 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг баталсан байна. Тус журмын 10 дугаар зүйлийн 10.2.5.15-д “ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа бусдад ажлын байрны бэлгийн дарамт учруулсан бол Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.1.4 дэх заалтад заасан ноцтой зөрчилд хамруулах”-аар тусгасан хэдий ч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг өртсөн талаарх гомдлыг байгууллагын түвшинд ямар субъект хүлээн авч шийдвэрлэх зэрэг процесс ажиллагааг журамлаагүй, орхигдуулсан байна.

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалтад “хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах, ... хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах”, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн

тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч нь ажилтныг түүний ажлын нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах үүрэгтэй", мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах" гэж тус тус заасан.

Санал асуулгад оролцогчдын 40 хувь нь хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаггүй гэж хариулсан бол нээлттэй санал асуулгад "машины зогсоол байхгүй, хүйтэн зааланд ажилладаг, халаалт муу, агааржуулалт байхгүй, хөгжмийн зэмсэг хангалтгүй, цайны завсарлага байдаггүй, өрөөний хангалт байхгүй" гэх зэргийг нийтлэг байдлаар хариулсан байна. Ярилцлагын үеэр уран бүтээлчдээс "Дулаан ажлын байраар хангаж өгөх шаардлагатай байна. Ажлын байр маш хүйтэн, эрүүл мэндийн хувьд маш эрсдэлтэй давсаг бөөр өвдөх, шөрмөс тасрах гэх мэтийн бэртэл авдаг, мөн стандартын бус шалан дээр халтирч бэртэж, гэмтэх эрсдэл өндөр байдаг, байгууллагаас эмэгтэй бүжгийн гутал өгдөг боловч муу шаардлага хангахгүй тул бүжигчид өөрсдөө худалдаж авдаг. Эрэгтэй бүжигчдэд бүжгийн ретүз өгдөггүй, маш үнэтэй захиж авбал 200-300 ам.доллар байдаг" гэх ярилцлагыг өгч байсныг дурдах нь зүйтэй.

Үүнээс үзэхэд хөдөлмөрийн аятай, таатай нөхцөлөөр хангах үүргийг ажил олгогчийн зүгээс онцгой анхаарч дээр дурдсан асуудлаар үе шаттай арга хэмжээ авах нь зүйтэй байна.

5. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" үүргийг ажил олгогчид хүлээлгэсэн.

Тус театрын 2023 оны эхний хагас жилийн тайлантай танилцахад Мэргэжлийн ур чадвар ахиулах сургалт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, Шинэ ажилтан чиглүүлэх хөтөлбөр, Сонгодог урлагийн боловсрол олгох, олон нийтэд чиглэсэн сургалт, хөтөлбөр гэсэн 4 чиглэлийн төлөвлөгөөний дагуу сургалт хийж, тайлагнасан байна. Уг тайланд "Жендэр, тэгш эрх"-ийн ойлголт өгөх, ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг ажиллагааг идэвхжүүлэх, интерактив сургалтыг анги тус бүрээр нийт уран бүтээлчид, ажилтан, албан хаагчдад орсон талаар тайлагнасан байх боловч санал асуулгад оролцогчдын 50.6 хувь нь хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгох сургалт орж байгаагүй гэж хариулсан байна. Уран бүтээлчидтэй хийсэн ярилцлагын явцад хөдөлмөрийн хуульд заасан дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, хууль эрх зүйн талаарх ойлголт мэдлэг хангалтгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авах шаардлага хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн хуулиар хориглосон ажлын байрны дарамтын шинжтэй үйлдэл гаргасан ерөнхий балетмейстер "Д.Д"-д хуульд заасан хариуцлага тооцох;
2. Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн

эрх, үүрэг, ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол, мэдээллийг байгууллагын түвшинд хүлээн авч, шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан тусгах, энэ талаар ажилтнуудад танилцуулж, нээлттэй байршуулах; (Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны А/107, А/02, 202, 02/009 дугаар "Үлгэрчилсэн заавар батлах тухай" хамтарсан тушаалын 1, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан зааврыг ашиглах боломжтой);

3. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлэн дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) ашиглалтын журмыг батлан мөрдүүлэх, уран бүтээлчдийн бэлтгэл сургуулилт явагддаг заал, тайзны орчныг бүрэн хянах боломжтой өндөр нягтаршилтай камер байршуулах;
4. Ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар гомдол гаргасан ажилтны эрх ашгийг хамгаалах, энэ төрлийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах;
5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах" гэж тус тус заасны дагуу уран бүтээлчдийн ажиллах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч, шаардлагатай төсөв санхүүжилтийг шийдвэрлэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон холбогдох стандарт, шаардлагад нийцсэн бүжгийн хувцас хэрэглэлээр хангах зэрэг үе шаттай арга хэмжээ авах;
6. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, тухайн салбарын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны ажлыг нийт ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах;
7. Балет бүжгийн онцлог байдлаас шалтгаалж, бэлтгэл, сургуулилтын үед гарч болох бэлгийн шинжтэй үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор юуг ажлын байрны бэлгийн дарамт гэж үзэх, үзэхгүй байх талаар олон улсын туршлага, жишигт нийцсэн зааварчилгааг боловсруулан гаргаж, мөрдүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг: Монгол Улсын Дуурь бүжгийн эрдмийн театрт болон гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ